

### <제3장 취소소송의 당사자적격.제2절 피고적격>

#### I. 피고적격의 의의

##### 1. 개념[행소법 제13조]

- 피고적격이라 함은 취소소송을 제기하는 경우 피고가 될 수 있는 법률상의 자격을 말한다. 행정소송법 제13조 제1항은 취소소송은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 그 처분등을 행한 행정청을 피고로 한다라고 규정한다. 따라서 피고적격은 원처분등을 자신의 이름으로 대외적으로 행한 행정청이 갖는 것이 원칙이며, 이는 취소소송의 소송요건 중 당사자적격 중 피고 측에 해당한다. 법원은 피고적격 유무를 직권으로 조사해야 하며, 결여된 경우에는 각하판결을 내린다.

##### 2. 취지

- 취소소송의 피고적격을 행정청에 부여하는 취지는 행정청이 그 처분등을 행하는 기관으로서 처분 관련 자료를 보유하고 있어 소송 수행에 가장 적합하며, 소송에서 패소할 경우 판결의 기속력에 따라 후속 조치를 이행해야 할 책임이 있기 때문이다. 행정소송법이 행정주체가 아닌 행정청을 피고로 정함으로써 소송 수행의 능률성을 높이고, 국민은 복잡한 행정주체를 특정할 필요 없이 자신에게 불이익을 가한 행정기관을 직접 상대할 수 있어 권리 구제의 편의성을 제공한다.

#### II. 행정청

##### 1. 처분청

- 취소소송의 피고는 원칙적으로 당해 처분등을 자신의 이름으로 대외적으로 행한 처분청이 된다. 여기서 처분청이라 함은 처분 당시 그 권한을 행사한 행정기관을 의미하며, 처분 후 기관의 장 등이 변경되어도 처분청 자체는 동일하다. 다만, 재결 취소소송의 경우 행정소송법 제19조 단서에 따라 재결 자체에 고유한 위법이 있을 때에는 재결청이 피고가 된다. 이는 처분청과 재결청이 분리되어 존재하는 경우 발생하며, 대다수 취소소송에서는 원처분청이 피고적격을 갖는다.

##### 2. 권한승계[행소법 제13조 제1항 단서]

- 처분청이 처분 후 사무를 다른 행정청에 승계시킨 경우에는 행정소송법 제13조 제1항 단서에 따라 그 권한을 승계한 행정청이 피고가 된다. 이는 소송 수행의 효율성을 위한 규정이며, 권한의 승계 사실은 법원이 직권으로 조사하여 판단한다.

##### 3. 기관폐지[행소법 제13조 제2항]

- 처분청이 처분 후 폐지되어 더 이상 존재하지 않게 된 경우에는 행정소송법 제13조 제2항에 따라 그 처분등이 속하는 국가 또는 공공단체가 피고가 된다. 이때 피고로 된 국가 또는 공공단체를 대표하는 자가 소송을 수행하게 된다. 이는 국민의 권리 구제를 확보하기 위해 행정주체를 예외적으로 피고로 인정하는 경우이다.

#### III. 피고적격 인정 여부의 유형별 검토

##### 1. 권한의 위임·위탁

- 권한의 위임·위탁은 법적 근거에 따라 행정청의 권한 자체가 수임청 또는 수탁청에 이전되는 것을 의미한다. 이 경우 수임청 또는 수탁청은 자신의 권한으로 처분을 행하는 것이므로, 대외적으로 처분 명의를 표시한 수임청 또는 수탁청이 피고적격을 갖는다. 판례 역시 위임 또는 위탁을 받은 기관이 자신의 이름으로 처분을 행한 경우에는 그 수임청 등이 피고가 된다고 일관되게 판시한다.

##### 2. 권한의 내부위임

- 권한의 내부위임은 권한 자체의 이전 없이 위임청의 결재 권한을 수임청 등에게 내부적으로 부여하는 것에 불과하다. 따라서 대외적인 처분 권한은 여전히 위임청에 있으며, 실령 수임청 등이 자신의 이름으로 처분 명의를 표시하였더라도 그것은 위임청의 처분으로 간주된다. 결과적으로 권한의 내부 위임이 있을 경우 피고적격은 위임청이 갖는 것이 원칙이다. 다만, 대외적으로 수임청 등이 자신에게 권한이 있는 것처럼 표시한 경우 신뢰 보호의 원칙상 수임청 등을 피고로 인정할 수 있는지 여부가 학설상 논의된다.

##### 3. 권한대리

- 권한대리는 피대리청을 대신하여 대리청이 피대리청의 권한을 행사하는 것을 말한다. 이때 처분 명의를 피대리청의 이름으로 대리청이 행한다는 형식을 취해야 한다. 처분 명의를 피대리청으로 표시된 경우 피고적격은 피대리청이 갖는 것이 원칙이다. 다만, 수권대리의 경우 대리청이 자신의 이름으로 처분 명의를 표시하였더라도 그 실질이 피대리청의 권한 행사라면 피대리청이 피고가 되며, 대리청의 명의로 처분을 행한 경우에는 대리청이 피고가 된다는 견해가 대립한다.

##### 4. 합의제 행정기관[노위법 제27조]

- 중앙노동위원회와 같은 합의제 행정기관의 처분 또는 재결에 대한 취소소송의 피고적격은 노동위원회법 제27조 제1항 등 개별 법률에 따라 규정된다. 노동위원회법 제27조 제1항은 중앙노동위원회의 재심판정에 대한 소송은 중앙노동위원회 위원장을 피고로 하도록 명문으로 규정한다. 이처럼 합의제 기관의 경우 일반적으로 그 합의제 기관 자체가 아닌, 그 기관의 대표자인 위원장 등 기관의 장을 피고로 규정하는 것이 특징이다. 이는 소송 수행의 편의를 위한 것이다.

##### 5. 지방의회와 지방자치단체의 장

- 지방의회는 원칙적으로 법규 제정 등 의결 기관의 성격이 강하여 대외적으로 처분을 행하는 행정청으로 보기 어렵다. 따라서 지방의회 의결은 처분성이 부정되는 것이 일반적이며, 지방의회의 피고적격 또한 부정된다. 다만, 지방의회 의원 징계 의결과 같이 예외적으로 처분성이 인정되는 경우에는, 그 의결을 행한 지방의회 자체가 피고적격을 갖는다는 것이 판례의 입장이다. 한편, 지방자치단체의 장은 자체 행정청으로서 처분을 행하는 기관이므로 피고적격이 인정된다.

##### 6. 공법인의 경우[행소법 제2조 제2항]

- 공법인이 공권력을 행사하는 주체로서 처분을 행한 경우 피고적격이 문제된다. 행정소송법 제2조 제2항은 행정청에는 법령에 의하여 행정권한의 위임 또는 위탁을 받은 행정기관, 공공단체 및 그 기관 또는 사인이 포함된다고 규정한다. 따라서 법령에 따라 행정권한을 위임 또는 위탁받아 자신의 이름으로 처분을 행한 공법인 또는 그 기관은 피고적격이 인정된다. 예를 들어 공기업, 공단 등이 법률에 따라 권한을 받아 처분을 행한 경우 해당 공법인이 피고적격을 갖는다.

##### 7. 다른 법률에 특별규정이 있는 경우

- 행정소송법 제13조 제1항 본문은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 처분청을 피고로 한다고 규정하여, 개별 법률에서 피고적격에 관해 달리 정한 경우에는 그 특별규정이 우선됨을 명시한다. 예를 들어 앞서 살펴본 노동위원회법 제27조 제1항이 중앙노동위원회 위원장을 피고로 규정한 것 등이 이에 해당한다. 이러한 특별규정은 해당 행정 분야의 특수성을 반영하여 소송 수행의 편의를 도모하기 위함이다. 따라서 소송 제기 전에 반드시 관련 개별 법률의 특별규정 존재 여부를 확인해야 한다.

## **N. 피고경정**

### **1. 피고경정의 의의**

- 피고경정이라 함은 원고가 처음 소송을 제기할 때 피고적격이 없는 자를 피고로 잘못 지정하거나, 피고적격은 있으나 다른 자가 피고로 되어야 할 경우, 법원의 허가를 받아 피고를 정당한 피고로 변경하는 것을 말한다. 이는 피고 특정의 오류로 인해 발생하는 소송 각하의 위험을 방지하고 국민의 권리 구제를 실질적으로 보장하기 위한 제도이다.

### **2. 피고경정이 허용되는 경우[행소법 제14조 제1항·제6항, 제21조 제4항]**

- 행정소송법 제14조 제1항 및 제6항, 제21조 제4항은 피고경정이 허용되는 경우를 규정한다.

#### **(1) 피고 오지정의 경우[행소법 제14조 제1항]**

- 원고가 피고를 잘못 지정하여 피고적격이 없는 자를 피고로 삼은 경우, 행정소송법 제14조 제1항에 따라 법원은 직권으로 또는 당사자의 신청에 의해 정당한 피고로 경정할 것을 허가할 수 있다.

#### **(2) 권한승계 및 기관폐지의 경우[행소법 제14조 제6항]**

- 처분등이 있는 뒤에 권한이 다른 행정청에 승계된 경우에는 승계한 행정청으로, 처분등을 한 행정청이 없게 된 경우에는 그 처분등에 관한 사무가 귀속되는 국가 또는 공공단체로 피고를 경정한다.

#### **(3) 소의 변경이 있는 경우[행소법 제21조 제4항]**

- 항고소송과 당사자소송 간 소의 변경이 있는 경우에는 피고의 변경을 수반하므로, 법원은 새로이 피고가 될 자의 의견을 들어 피고를 경정할 수 있다.

### **3. 피고경정의 요건**

- 피고경정이 허용되기 위해서는 다음과 같은 요건이 충족되어야 한다. 첫째, 원고가 피고를 잘못 지정했을 것. 둘째, 법원이 사실심 변론종결 전까지 허가 결정을 할 것. 셋째, 새로운 피고에 대한 소송이 적법할 것. 넷째, 종전의 피고와 새로운 피고 모두에게 현저한 불이익을 줄 우려가 없을 것 등이 요구된다. 특히 제소기간 내에 정당한 피고에 대하여 소송을 제기할 수 있었는지 여부가 중요한 판단 기준이 된다.

### **4. 피고경정의 절차 및 효력**

- 피고경정은 원고의 신청 또는 법원의 직권으로 이루어지며, 법원은 결정으로 이를 허가한다. 결정이 있으면 종전 피고에 대한 소송은 취하된 것으로 간주되고, 새로운 피고에 대한 소송이 처음부터 제기된 것으로 본다. 이러한 소급효는 제소기간 준수 여부를 판단할 때 매우 중요한 효력을 발휘하여, 원고가 당초 소송을 제기한 시점에 새로운 피고에 대해 소송을 제기한 기산점으로 보아 제소기간 준수 여부를 판단한다.

## **V. 결론**

- 취소소송의 피고적격은 당해 처분을 자신의 이름으로 대외적으로 행한 행정청이 갖는 것이 원칙이며, 이는 소송의 효율성과 판결의 기속력 확보를 위한 제도적 선택이다. 권한의 위임이나 내부위임, 대리 등 행정청의 다양한 권한 행사 형태에 따라 피고적격 유무가 달라지므로, 처분 명의가 누구에게 있는지 및 실질적인 권한의 이전 여부를 엄격하게 구별해야 한다. 또한, 피고 오지정의 경우 행정소송법상 피고경정 제도를 통해 제소기간 준수 등 국민의 권리 구제를 위한 구제 수단을 마련하고 있다.